

0015515-53.2021.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: "o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0015515-53.2021.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0015515-53.2021.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035461/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 16093702 - 07º D.P. GUARULHOS, 474/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2035461 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CICERO JOSE DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 22h30min, na Avenida Estados Unidos, 300, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso de pessoas com BRUNO TALES SILVA, traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de tráfico, um total de 32 porções de maconha, com massa líquida de 42,2 gramas, 86 porções de cocaína, com massa líquida de 22,84 gramas e 22 frascos de lança-perfume, com volume líquido de 110 mililitros (cf. Auto de fls. 11/12, laudos de fls. 17/21, 79/81 e 82/84) (fls. 117/118).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/80).

Em 07 de fevereiro de 2021, na audiência de custódia do Foro Plantão - 44ª CJ - Guarulhos, foi concedido o benefício da Liberdade Provisória cumulado com as medidas cautelares para o acusado Cícero (fls. 61/64).

O acusado foi preso em flagrante pelo mesmo delito e teve sua prisão preventiva decretada em 16 de junho 2021 (fls. 102/107).

Em 06 de julho de 2021, foi decretada a prisão preventiva do denunciado Cícero (fls. 119/121).

Devidamente notificado (fls. 139/140), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls. 149/150).

A denúncia foi recebida em 09 de dezembro de 2021 (fls. 152/155).

As audiências virtuais de instrução criminal, realizadas no dia 08 de março de 2022, no dia 10 de maio de 2022 e no dia 05 de julho de 2022, foram redesignadas (fls. 190/191, fls. 205/206 e fls. 219/220).

Nesta data, em audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi colhido o depoimento de uma testemunha comum. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 19/23), laudo de constatação de objeto (fls. 87/89), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 81/83 e fls. 85/86), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), COCAÍNA, CLORETO DE METILENO/ DICLOROMETANO e TRICLOROETILENO, bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado CICERO JOSE DOS SANTOS, em solo policial, disse que realmente estava traficando no local (fl. 07). Em juízo, confessou a prática delitiva. Disse que estava trabalhando no dia na função de olheiro, sendo responsável por avisar o rapaz que vendia as drogas da chegada da polícia. Ganhava \$ 30,00 por mala vendida. Após os fatos foi processado e condenado por tráfico de drogas.

A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares VICTOR VIEL BENDORAITIS e LENICKER CANUTO DE OLIVEIRA, em sede extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando ao adentrar a via perceberam que CÍCERO apresentou muito nervosismo e tentou avisar sobre a presença da viatura policial a outro indivíduo, BRUNO. Que percebendo a presença dos policiais, Bruno tentou evadir-se por uma ponte de madeira, porém acabou se desequilibrando e caiu no chão, momento em que foi abordado. Que foi encontrado com Bruno, em uma bolsa preta à tiracolo, substâncias análogas a entorpecentes, questionado sobre o fato, ele informou que estava no local comercializando as drogas e que CÍCERO seria o "olheiro". Que fizeram uma breve varredura pelo local, onde foi encontrada, próximo a um córrego, uma bolsa azul, onde também havia certa quantia de substâncias aparentando ser entorpecentes. Que, indagados, os indivíduos confessaram estar na prática do tráfico de drogas. Que, diante do exposto, conduziram os indivíduos à Delegacia de Polícia (fls. 04/05).

Em juízo, o policial militar LENICKER CANUTO DE OLIVEIRA, narrou que no dia dos fatos realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando viram o réu avisando da presença da polícia para um terceiro, que tentou fugir, mas foi detido. Os dois estavam próximos, sendo que o réu gesticulou para que o seu comparsa corresse. O comparsa estava em uma ponte, sobre um córrego. Ele foi detido quando caiu da ponte, na beira do córrego, sendo que estava na posse de

uma bolsa, onde foram encontradas drogas. Além disso, o comparsa disse que o réu estava na prática do tráfico, como olheiro. Da mesma forma, o réu confessou sua participação no crime.

Pois bem, diante da confissão do acusado, acrescida do depoimento seguro e harmônico do policial militar ouvido em juízo, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que o denunciado CICÉRO auxiliava o corréu Bruno, o qual trazia consigo e mantinha em depósito os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhes falsamente a prática de crime tão grave, não tendo as defesas trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com os entorpecentes apreendidos, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas (32 porções de maconha, com massa líquida de 42,2 gramas, 86 porções de cocaína, com massa líquida de 22,84 gramas e 22 frascos de lança-perfume, com volume líquido de 110 mililitros), da forma como estavam embaladas e das circunstâncias que envolveram a prisão do denunciado.

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido por elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: “considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é tecnicamente primário (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 182/184) e cometeu o delito nas condições normais previstas no tipo penal, razão pela fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A quantidade de entorpecente apreendido não se mostra excessiva a justificar o aumento da pena-base.

Conquanto presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir suas penas, eis que já fixadas no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos, eis que o réu é primário e a condenação por fatos posteriores não podem afastar a aplicação da minorante, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Assim, reduzo as penas em 2/3 (dois terços), fixando-as em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

regime

Diante da quantidade da pena e primariedade do réu, fixo regime inicial aberto.

O acusado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 9.714/98, assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), pelas mesmas razões quando da fixação da pena-base.

No mais, considerando a pena e regime fixados, bem como o encerramento da instrução, reconheço o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/06, ao cumprimento de 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), além do pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Considerando a relação do dinheiro apreendido nos autos (R\$27,00 - auto de exibição e apreensão de fls. 13/14) com o tráfico ilícito de entorpecentes, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Sobre Drogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará

prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 03 de outubro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA